

NS CLOUD

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ (Terms of Service)

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดขอบเขต ขั้นตอนการให้บริการ ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานระบบประมวลผล (GPU Server) ระหว่าง "ผู้ให้บริการ" (NS CLOUD) และ "ผู้ใช้บริการ" โดยผู้ให้บริการจะต้องอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงอย่างละเอียด การเข้าใช้บริการให้ถือว่าผู้ให้บริการได้ยอมรับและผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ทุกประการโดยปราศจากข้อโต้แย้ง

1. ขอบเขตการให้บริการ (Service Scope)

- การจัดเตรียมสภาพแวดล้อม:** ผู้ใช้บริการสามารถระบุซอฟต์แวร์ที่ต้องการใช้งาน (เช่น ComfyUI, Ollama, PyTorch, vLLM) โดยผู้ให้บริการจะติดตั้งและส่งมอบช่องทางการเข้าถึง (URL) ให้
- การเข้าถึงระบบปฏิบัติการ:** ระบบหลักคือ Linux OS เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด หากผู้ให้บริการประสงค์จัดการระบบระดับสูง สามารถขอสิทธิ์เข้าถึงผ่านระบบ Secure Shell (SSH) ได้
- ข้อจำกัดเรื่องการเล่นเกม (Non-Gaming Clause):** ทรัพยากรระบบมุ่งเน้นสำหรับ AI, Data Science และ HPC เท่านั้น ระบบไม่ได้ถูกออกแบบหรือปรับค่า Latency เพื่อรองรับการเล่นเกม (Cloud Gaming) หากผู้ใช้งานนำไปใช้เล่นเกมแล้วพบปัญหาความล่าช้า (Lag) ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบแก้ไข และไม่สามารถใช้เป็นเหตุผลขอคืนเงินได้

2. ขั้นตอนการสั่งซื้อและการส่งมอบบริการ

- ผู้ให้บริการติดต่อผู้ให้บริการ (Line ID: **nbfdev_9954**) เพื่อตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากร
- ผู้ให้บริการระบุความต้องการทางเทคนิคและระยะเวลาการเข้าใช้บริการ
- ผู้ให้บริการดำเนินการชำระค่าบริการตามใบแจ้งหนี้ที่ได้รับ
- ผู้ให้บริการจะส่งมอบข้อมูลรับรองการเข้าใช้งาน (Credentials) เพื่อเริ่มต้นการทำงาน

3. เงื่อนไขด้านระยะเวลา การต่ออายุ และการสิ้นสุดบริการ

- การขอต่ออายุการใช้งาน:** ผู้ใช้บริการต้องแจ้งความประสงค์ขอต่ออายุล่วงหน้าอย่างน้อย 20 นาที ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเช่าเดิม

- **นโยบายการลบทิ้งข้อมูล (Data Deletion Policy):** เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเช่า ระบบจะยุติการทำงานและทำการลบข้อมูล พร้อมรีเซ็ตพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Format/Wipe Data) ทันที โดยไม่สามารถกู้คืนได้ ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหายของข้อมูลที่ไม่ได้ถูกสำรองไว้ก่อนหมดเวลา

4. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและความปลอดภัยของบัญชี

- **สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property):** ข้อมูล ซอร์สโค้ด และโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (AI Models) ที่ถูกประมวลผล ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว ผู้ให้บริการจะไม่มีการอ้างสิทธิ์ คัดลอก หรือนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในทางใดๆ
- **ความรับผิดชอบต่อข้อมูลการเข้าสู่ระบบ (Credential Security):** ผู้ใช้บริการมีหน้าที่รักษาความลับของช่องทางการเข้าถึงอย่างเคร่งครัด หากเกิดความเสียหายหรือมีการกระทำผิดกฎหมายผ่านช่องทางดังกล่าว ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำนั้นเสมือนว่าเป็นผู้กระทำด้วยตนเอง
- **ห้ามขายต่อและให้เช่าช่วง (No Reselling):** ห้ามมิให้ผู้ให้บริการนำทรัพยากร เซิร์ฟเวอร์ หรือสิทธิ์การเข้าถึง ไปขายต่อ ให้เช่าช่วง หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามเข้าใช้งานโดยเด็ดขาด

5. ข้อห้ามเด็ดขาดและการจำกัดการใช้งาน (Strict Prohibitions)

ข้อห้ามเด็ดขาดและบทลงโทษ

หากตรวจพบการฝ่าฝืนข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการ **"ระงับบริการทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี"**

- **อาชญากรรมไซเบอร์:** โจมตี DDoS/DoS, แอกระบบ, แพร่กระจาย Malware/Ransomware, Phishing, สแกนช่องโหว่
- **เนื้อหาผิดกฎหมายและละเมิดสิทธิ์:** สื่อลวงละเมิดเด็ก (CSAM), สื่อลามกผิดกฎหมาย, ทำ Deepfake เพื่อหลอกลวง/หมิ่นประมาท, และเนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์
- **กิจกรรมผิดกฎหมายอื่นๆ:** รั่วระบบพนันออนไลน์, เครือข่าย Proxy ผิดกฎหมาย, ฟอกเงิน, ขุด Cryptocurrency ผิดเงื่อนไข
- **การดัดแปลงฮาร์ดแวร์ (Hardware Abuse):** ห้ามพยายามเจาะระบบ (jailbreak), แก๊ว Kernel, หรือ Overclock GPU/CPU หากเกิดความเสียหายต่อฮาร์ดแวร์ ผู้ใช้บริการต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าจริงของอุปกรณ์

6. การให้ความร่วมมือทางกฎหมาย (Legal Cooperation)

ผู้ให้บริการมีสิทธิ์โดยชอบธรรมในการตรวจสอบ Log, Traffic และส่งมอบหลักฐานการกระทำผิดให้แก่เจ้าพนักงานตำรวจ หรือศาล ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยผู้ให้บริการต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนทั้งทางแพ่งและอาญา พร้อมชดเชยค่าเสียหายและค่าทนายความให้แก่ผู้ให้บริการ

7. การจำกัดความรับผิดและเหตุสุดวิสัย (Liability & Force Majeure)

- **การจำกัดความรับผิดทางแพ่ง (Limitation of Liability):** ในกรณีที่ผู้ให้บริการต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ความรับผิดชอบสูงสุดของผู้ให้บริการจะถูกจำกัดอยู่ที่ไม่เกินจำนวนเงินค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระในรอบการเช่าระบบครั้งล่าสุดที่เกิดปัญหาเท่านั้น
- **การชดเชยกรณีระบบขัดข้อง (SLA):** กรณีระบบขัดข้องจากฮาร์ดแวร์/เครือข่ายของผู้ให้บริการจะพิจารณาชดเชยเวลาให้ตามจริง แต่จะไม่รับผิดชอบหากระบบค้างจากโค้ดหรือซอฟต์แวร์ของผู้ใช้บริการเอง
- **เหตุสุดวิสัย (Force Majeure):** ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความขัดข้องอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ, ไฟฟ้าดับระดับภูมิภาค, หรือปัญหาจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP)

8. นโยบายการคืนเงินและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

- **นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy):** ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการในทุกกรณี (Non-refundable) หากระบบได้เริ่มนับเวลาการทำงานแล้ว ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถส่งมอบบริการได้จากความผิดพลาดของผู้ให้บริการเอง
- **การแยกส่วนสภาพแวดล้อมและข้อมูล (Privacy):** พื้นที่จัดเก็บข้อมูลจะถูกแยกทางตรรกะอย่างเด็ดขาด ทีมงานจะไม่มีการเข้าถึงหรือดัดแปลงไฟล์ข้อมูลระหว่างการใช้งาน ยกเว้นมีคำสั่งทางกฎหมาย

ประกาศและบังคับใช้โดย

ฝ่ายบริหาร และ ทีมที่ปรึกษาทางกฎหมาย

NS CLOUD